

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/25/5962

הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון – הגבלת התאגדות וגיל פרישה), התשפ"ה–2025

1. הוספת סעיפים 126 ו-127 בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב–2012¹, אחרי סעיף 126
יבוא:

"הגבלת התאגדות 126 ט. (א) עובד הרשות לכבאות והצלה זכאי להתאגד
במסגרת ארגון יציג.

(ב) ארגון יציג יהיה רשאי לפעול בעניינים אלו –

(1) תנאי שכר, לרבות משא ומתן
לעריכת הסכם קיבוצי;

(2) ביטחון תעסוקתי;

(3) רווחה;

(4) הגנה על זכויות עובדים;

(5) כל עניין נוסף שהנציב, בהסכמת
השר, סבור שראוי כי יהיה בטיפול ארגון
יציג.

(ג) ארגון יציג לא יתערב בהחלטות מקצועיות
בנושא מינויים.

(ד) לא תותר לארגון יציג לקיים השבתה, עיכוב
או שיבוש של פעילות מבצעית, מערכי הכשרה, ימי
כשירות ותרגילים.

¹ ס"ח התשע"ב, עמ' 702.

(ה) ארגון יציג יתחייב לפעול תוך אחריות לאומית.

(ו) אין בהוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין הרכב ועדת בוחנים במכרז פנימי ולעניין נוכחות נציג הארגון היציג בהליך משמעותי.

(ז) על אף הוראות סעיף קטן (ג), ארגון יציג יהיה רשאי, במקרים של סכסוך עבודה, ובהתאם להוראות סעיף זה, להפעיל אמצעי מחאה או עיצום, ובלבד שאין בהם כדי לפגוע בפעילות הרשות כאמור בסעיף קטן (ד).

(ח) על אף האמור בסעיף קטן (ז), לא יפעיל הארגון היציג אמצעי מחאה או עיצום אם הנציב סבר כי יש בהם כדי לסכן את מוכנות המבצעת של הרשות או את פעילותה החיונית.

(ט) השר, יקבע בנוהל, בהתייעצות עם נציב ועם נציגי הארגון היציג, כללים למימוש עיצומים או מחאות, לרבות –

(1) סוגי הפעילות המותרים;

(2) מנגנון לאישור ותחימת משך המחאה;

(3) תנאים למניעת פגיעה באינטרס הציבורי והביטחוני;

(4) דרכים למתן הודעה מוקדמת על מחאה או עיצום.

(י) סירב הנציב לאשר לארגון יציג פעולה כאמור בסעיף קטן (ח), רשאי הארגון היציג להגיש בקשה לבית הדין האזורי לעבודה, שיורה על היתר לקיום מחאה או עיצום, אם סבר כי הסירוב אינו סביר או פוגע שלא לצורך בזכות ההתארגנות.

(יא) בית הדין לעבודה, לאחר שבחן את הבקשה וקיים דיון במעמד הצדדים, יהיה רשאי להורות על אחת מאלה –

(1) לאשר את הבקשה, כולה או חלקה;

(2) להתנות את קיומה של מחאה או עיצום בתנאים שיבטיחו שמירה על שלום הציבור, ביטחון ותקינות השירות החיוני הניתן על ידי הרשות;

(3) לדחות את הבקשה, אם מצא כי מתקיימים טעמים מהותיים המצדיקים את עמדת הנציב.

(יב) בסעיף זה, "ארגון יציג" – כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.²

גיל פרישה ללוחמי 126. (א) על אף האמור בכל דין, לוחם אש יפרוש משירות מבצעי בהגיעו לגיל 55, אלא אם כן נקבע אש אחרת לפי הוראות סעיף זה.

(ב) הנציב רשאי, באישור השר לביטחון לאומי, להורות על העברת לוחם אש שהגיע לגיל 55 לשירות שאינו מבצעי, לרבות תפקידי הדרכה, מטה או פיקוח, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם כישוריו וצרכי הרשות.

(ג) לוחם אש שפרש משירות מבצעי לפי סעיף קטן (א) יהיה זכאי לתנאי פרישה ופנסיה, לרבות פנסיה מוקדמת, בהתאם להוראות שיקבע השר בתקנות, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה ושר האוצר, ובאישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת.

(ד) השר, בהתייעצות עם הנציב, יהיה רשאי לקבוע תנאים לעניין יישום הוראות סעיף זה לרבות –

² ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

(1) הארכת שירותו של לוחם אש בתפקיד מבצעי מעבר לגיל 55 במקרים חריגים;

(2) קביעת אמות מידה רפואיות ומבצעיות להערכת כשירות להמשך שירות;

(3) הקמת ועדה פנימית לבחינת התאמה לשירות מטה או הדרכה;

(4) קביעת הסדרים לעניין זכויות פנסיוניות ותמריצים לפרישה מרצון.

(ה) בסעיף זה, "לוחם אש" – כבאי ששובץ בתפקיד מבצעי, לפי קביעת הנציב."

תחילה ותחולה 2. תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו והוא יחול על כלל עובדי הרשות לכבאות והצלה.

ד ב ר י ה ס ב ר

איסור על התארגנות עובדים הוטל על המשרתים בצבא הגנה לישראל, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר, ועל עובדי שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. תכלית האיסור משרתת מטרה ביטחונית המבוססת על עקרונות הכרחיים לתפקודו התקין של הארגון הביטחוני. נושא זה של איסור השביתה וזכות ההתארגנות עלה בעבר, אך זכה להתנגדות חריפה מצד ההסתדרות וועדי העובדים.

בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, מתמודדת מדינת ישראל עם אתגרים ביטחוניים רבים כאשר עובדי הרשות הארצית לכבאות והצלה משמשים חלק בלתי נפרד מהמערך הביטחוני בחילוץ נפגעים, טיפול בשריפות שנגרמות כתוצאה מפגיעות טילים בשטחים מיוערים ובשטחים חקלאיים וכן בסיוע לצבא הגנה לישראל במאמץ המלחמתי.

תפקידם הייחודי של לוחמי האש מחייב לקבוע בחקיקה הגבלה על סמכויותיו של ארגון העובדים ברשות הארצית לכבאות והצלה.

בנוסף מוצע לקבוע כי הארגון היציג לא יפעיל אמצעי מחאה או עיצום אם הנציב סבר כי יש בהם כדי לסכן את המוכנות המבצעית של הרשות או את פעילותה החיונית, וכן לקבוע בנוהל את אותן פעולות מחאה או עיצום שארגון היציג יהיה רשאי לנקוט במקרה של סכסוך עבודה.

עוד מוצע לאפשר לארגון היציג לפנות לבית הדין האזורי לעבודה במקרה שבו הנציב לא אישר את המחאה או העיצום. סעיף זה, נועד להבטיח כי זכות ההתארגנות ושיקולי צדק ושוויון יישמרו גם במקרים שבהם הסירוב לאישור פעולה מצד הרשות עלול להיחשב בלתי סביר, ולאפשר ביקורת שיפוטית במקרים חריגים, תוך שמירה על האיזונים הנדרשים בין צרכים ביטחוניים לזכויות עובדים.

לבסוף, מוצע להסדיר את גיל הפרישה של לוחמי האש ברשות הארצית לכבאות והצלה, לאור הדרישות הפיזיות הגבוהות הכרוכות בתפקיד והצורך בכשירות מבצעית גבוהה בעת טיפול בשריפות, חילוץ וניהול אירועי חירום. בדומה לגיל הפרישה המקובל במשטרת ישראל (גיל 55) ובצבא הגנה לישראל (42 או 47 לנגד או קצין בהתאמה), מוצע לקבוע גיל פרישה של 55 לתפקידי שטח, תוך שמירה על איזון בין הצרכים המבצעיים של הרשות לבין זכויות העובדים והצורך בתפקידי המשך שאינם מבצעיים. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת צביקה פוגל (פ/5961/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בתמוז התשפ"ה (07.07.2025)